

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2904/2538

นายบุญทัน ทิพรัักษ์

โจทก์

นางสาวบุญเรือน ทิพรัักษ์ กับพวก

ผู้ร้อง

นายประทีป ทิพรัักษ์

จำเลย

นายอานันต์ ตะเภาพงษ์ ทนายผู้ร้องทั้งห้า

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องทั้งห้าฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 101 แผ่นที่ 4,103) คดีสืบเนื่องมา
จากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 3618,7072,9087,11042
และ 7150 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สิน
มรดกของนางผันทิพรัักษ์ ออกเป็น 7 ส่วนเท่า ๆ กัน ให้โจทก์ได้รับ 1 ส่วน หากไม่
สามารถแบ่งได้ให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้แบ่งให้แก่โจทก์ตามส่วน
จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ดำเนินการบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับ
คดียึดที่ดินทั้งห้าโฉนดดังกล่าว ผู้ร้องทั้งห้ายื่นคำร้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 3618 เป็น
ของผู้ร้องที่ 1 และผู้ร้องที่ 4 ที่ดินโฉนดเลขที่ 7072 เป็นของผู้ร้องที่ 4 และผู้ร้องที่
5 ที่ดินโฉนดเลขที่ 7150 เป็นของผู้ร้องที่ 1 ผู้ร้องที่ 2 และผู้ร้องที่ 4 ที่ดินโฉนดเลข
ที่ 9087 เป็นของผู้ร้องที่ 3 โดยมีการแบ่ง โฉนดที่ดินใหม่แล้ว การยึดทรัพย์ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ขอให้งดการขายทอดตลาดและถอนการยึดทรัพย์และปล่อยทรัพย์ ให้
แก่ผู้ร้องทั้งห้า ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของ ผู้ร้องทั้งห้า ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษายืน ผู้ร้องทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101,100 แผ่นที่ 2) ชั้น

อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้รอการขาย หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่าง
อุทธรณ์ (อันดับ 95)

คำสั่ง คำร้องของ ผู้ร้องทั้งห้าพอแปลได้ว่า ผู้ร้องทั้งห้าขอคุ้มครองประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้
งดการขาย หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

คำสั่ง คำร้องของ ผู้ร้องทั้งห้าพอแปลได้ว่า ผู้ร้องทั้งห้าขอคุ้มครองประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้
งดการขาย หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(ทวิช กำเนิดเพชร-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>